

TARIFFA MERCATALE: Perché NON può funzionare il frazionamento in 24esimi

Come deve essere inteso il criterio riportato nel comma 843 art. 1 della L. 160/2029 in materia di tariffa mercatale?

“I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale e' applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.....”

TESI della **Risoluzione 28 luglio 2021, n. 6/DF**

1. Tariffa che deve essere frazionata per 24 ore e applicata fino a un massimo di 9
2. Tariffa che deve essere frazionata per un massimo di 9 ore, come sostengono diversi regolamenti applicativi comunali

Secondo il MEF la soluzione aderente al dettato normativo nel caso in esame è quella prospettata alla lettera A

Per cui, al fine di procedere al corretto calcolo della tariffa in esame, occorrerebbe suddividere la stessa per 24 e poi moltiplicare per il numero di ore di effettiva occupazione, purché inferiore o uguale a 9 ore

Esempio:

- **tariffa giornaliera € 2: $\text{€ } 2 \times 10 \text{ mq} = \text{€ } 20/24\text{h} = \text{€ } 0,83$ (tariffa oraria) $\times 9$ (ore max) = € 7,47**
- **oltre le 9 ore è dovuta la tariffa giornaliera per intero (€ 20)**

PERCHE' NON PUO' FUNZIONARE IL FRAZIONAMENTO IN 24esimi della tariffa mercatale

Il paradosso della tesi ministeriale

- Occupazione di 9 ore: € 7,47
 - Occupazione di 10 ore: € 20
 - L'occupazione di 10 ore pagherebbe il medesimo importo di quelle di 11, 12, 13 ore e così via
- La tariffa oraria al mq nei Comuni più grandi sarebbe € 0,083
- La tariffa oraria al mq nei Comuni più piccoli sarebbe € 0,025
 - Occupazione per 10 mq per 5 ore = € 1,25
- Eccessiva polverizzazione delle tariffe
 - Con la tesi ministeriale ci possono essere 10 casistiche
 - Con l'altra tesi solo 9

Riepilogo e osservazioni operative

- **I calcoli mostrano** che il frazionamento in **noni** dà risultati **progressivi e proporzionati** alla durata effettiva; il frazionamento in **24esimi** produce invece valori molto più bassi per occupazioni brevi e un **salto ingiustificato** oltre le 9 ore.

- Questo è il motivo per cui molti Comuni preferiscono il criterio **in noni**: maggiore coerenza con il principio di gradualità e tutela del gettito comunale.

In ogni caso è necessario verificare il Regolamento comunale: il Comune può avere disciplinato espressamente la modalità di frazionamento (noni o altro criterio) e il regolamento è l'atto operativo cui attenersi per l'applicazione pratica del canone nel singolo ente.